

# **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИП ЯГУНОВА М. Г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Положение об обработке персональных данных Индивидуальным предпринимателем Ягуновой Мариной Григорьевной, ИНН 244702661360, ОГРНИП 321508100138713 (далее соответственно – Положение, ИП Ягунова М. Г., Индивидуальный предприниматель) разработана в рамках требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») и определяет политику ИП Ягунова М. Г. в отношении обработки персональных данных, включая:

1.1.1. цели обработки персональных данных;

1.1.2. правовые основания обработки персональных данных;

1.1.3. состав и категории персональных данных, подлежащих обработке;

1.1.4. категории субъектов персональных данных;

1.1.5. действия (операции), совершаемые с персональными данными;

1.1.6. обработку запросов субъектов персональных данных.

1.2. При обработке персональных данных ИП Ягунова М. Г. исходит из необходимости обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. Соблюдение Положения является главным условием обработки персональных данных ИП Ягунова М. Г.

1.4. Положение регулирует отношения между ИП Ягунова М. Г. и иными лицами, возникающие в связи с обработкой их персональных данных.

1.5. ИП Ягунова М. Г. принимает правовые, организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исполнения законодательства о персональных данных, либо обеспечивает их принятие.

1.6. В Положение могут вноситься изменения без предварительного уведомления субъектов персональных данных и прочих лиц. Актуальная редакция Положения размещена на корпоративном сайте (портале) ИП Ягунова М. Г. по адресу: <https://marinayagunova.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/>.

## **2. Термины и определения**

2.1. Термины и определения, используемые в Положении, применяются в значении, указанном ниже.

2.1.1. **персональные данные** (далее также и – ПД) – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПД).

ПД и их категории могут различаться по степени определенности и определимости субъекта ПД и зависят от действительной возможности определения на их основе конкретного человека и гражданина (субъекта).

Данные, не определяющие личность человека и гражданина, или не позволяющие определить такую личность даже с применением каких-либо процедур, не являются ПД, а их обработка не связана с необходимостью соблюдения законодательства Российской Федерации о ПД. К указанным данным могут относиться такие популярные сведения, как пол, возраст, должность, профессия и пр., и сведения, появляющиеся в связи с повсеместным проникновением сети Интернет в повседневную жизнь, до тех пор, пока такие сведения не позволяют установить личность человека и гражданина;

2.1.2. **субъекты ПД** – определенные или определяемые (поддающиеся определению) физические лица. К числу таких лиц могут относиться клиенты, слушатели и выпускники индивидуальных и групповых программ дополнительного образования и других мероприятий, проводимых ИП Ягунова М. Г., а также иные лица;

2.1.3. **клиент** (субъект персональных данных) — физическое лицо или представитель юридического лица, подавший заявку на потребление услуг ИП Ягунова М. Г., в том числе участник вебинаров, конференций, мастер-классов, опросов, анкетирования, исследований и других мероприятий Индивидуального предпринимателя;

2.1.4. **слушатель** – лицо, осваивающее программу дополнительного образования. Для целей Положения к слушателям относятся участники индивидуальных и групповых программ и другие категории обучающихся у ИП Ягунова М. Г., независимо от их гражданства.

2.1.5. **выпускник** – лицо, отчисленное в связи с завершением обучения по программе (программам) дополнительного образования;

2.1.6. **контрагент** – совершеннолетнее лицо, заключившее с ИП Ягунова М. Г. гражданско-правовой договор, либо намеревающийся заключить такой договор, а также лицо, являющееся представителем юридического лица, заключившего или намеревающегося заключить гражданско-правовой договор с ИП Ягунова М. Г.;

2.1.7. **обработка персональных данных (далее – обработка ПД)** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

2.1.8. **автоматизированная обработка персональных данных** – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

2.1.9. **распространение персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

2.1.10. **предоставление персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

2.1.11. **блокирование персональных данных** – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

2.1.12. **уничтожение персональных данных** – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

2.1.13. **обезличивание персональных данных** – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

2.1.14. **информационная система персональных данных (ИСПД)** – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

2.1.15. **оператор** – государственный или муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. Для целей Положения оператором является ИП Ягунова М. Г.;

2.1.16. **законодательство о ПД** – Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 №1046 (ред. от 16.12.2021) «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средства автоматизации», Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 №18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения» и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с обработкой ПД.

### **3. Условия обработки персональных данных**

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Индивидуальным предпринимателем исключительно для достижения целей, установленных Положением. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями обработки персональных данных.

3.2. Для каждой цели обработки персональных данных устанавливаются соответствующие:

3.2.1. категории и перечень обрабатываемых персональных данных;

3.2.2. категории субъектов, персональные данные которых могут обрабатываться;

3.2.3. способы, сроки обработки и хранения персональных данных;

3.2.4. порядок уничтожения персональных данных.

3.3. Перечень целей обработки персональных данных ИП Ягуновой М. Г. приведен в приложении № 1 к Положению.

3.4. Для каждой цели обработки персональных данных в отношении каждой категории субъектов персональных данных приложением № 1 Положения устанавливается перечень обрабатываемых персональных данных в следующих категориях:

3.4.1. специальные;

3.4.2. иные персональные данные;

3.4.3 биометрические

3.5. Перечень обрабатываемых персональных данных устанавливается в отношении следующих основных категорий субъектов персональных данных:

3.5.1. Слушатели;

3.5.2. Выпускники;

3.5.3. Клиенты;

3.5.4. Контрагенты

3.6. Установленные пунктом 3.5 категории субъектов персональных данных не являются исчерпывающими. Приложением № 1 могут быть установлены дополнительные категории субъектов, обработка персональных данных которых требуется для достижения соответствующей цели обработки.

3.7. Для каждой цели обработки персональных данных могут быть применены следующие способы обработки персональных данных:

3.7.1. автоматизированная обработка персональных данных в информационной системе персональных данных ИП Ягунова М. Г. с использованием средств вычислительной техники;

3.7.2. неавтоматизированная обработка персональных данных без использования средств вычислительной техники с фиксацией персональных данных на материальных носителях.

3.8. Сроки обработки и хранения персональных данных устанавливаются исходя из условий правовых оснований обработки персональных данных с учетом необходимости достижения целей обработки, при этом обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иное не установлено действующим законодательством о ПД.

3.9. Уничтожение персональных данных производится в следующих случаях:

3.9.1. при достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных данных, если иное не установлено правилами Положения и требованиями действующего законодательства о ПД;

3.9.2. при истечении срока действия правовых оснований обработки персональных данных;

3.9.3. при выявлении факта обработки персональных данных, не соответствующей требованиям Положения и/или требованиям действующего законодательства о ПД;

3.9.4. при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства о ПД;

3.9.5. при предъявлении субъектом персональных данных требования о прекращении обработки персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства о ПД;

3.9.6. при получении от надзорного органа решения об уничтожении ПД.

3.10. Уничтожение персональных данных производится посредством осуществления действий, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационных системах и/или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. По результатам проведенного уничтожения составляется акт об уничтожении персональных данных и формируется запись в электронном журнале регистрации событий в информационной системе персональных данных.

#### **4. Правовые основания обработки персональных данных**

4.1. Правовые основания обработки персональных данных субъектов персональных данных устанавливаются с учетом определенных ФЗ «О персональных данных» условий обработки персональных данных. Правовыми основаниями обработки персональных данных, на основании которых допускается обработка персональных данных Индивидуальным предпринимателем, являются:

4.1.1. полученное Индивидуальным предпринимателем согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных с учетом требований, предусмотренных законодательством о ПД для соответствующей категории персональных данных.

Полученное согласие должно включать категорию и перечень обрабатываемых персональных данных, цель обработки, срок действия согласия. Для обработки персональных данных несовершеннолетнего субъекта требуется также согласование на такую обработку от лица законного представителя (родителя, опекуна) субъекта персональных данных;

4.1.2. нормативные правовые акты, во исполнение которых и в соответствии с которыми Индивидуальный предприниматель осуществляет обработку персональных данных в рамках своей деятельности;

4.1.3. судебные акты, акты другого органа или должностного лица, подлежащие исполнению Индивидуальным предпринимателем в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве;

4.1.4. исполняемые Индивидуальным предпринимателем договоры, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также договоры, заключаемые с Индивидуальным предпринимателем по инициативе субъекта персональных данных, а также по которым субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

4.1.5. локальные нормативные акты Индивидуального предпринимателя, устанавливающие требования к обработке персональных данных в случае, если такая обработка не противоречит требованиям законодательства о ПД и Положения, в том числе для опубликования или обязательного раскрытия персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Актуальные версии локальных нормативных актов могут быть размещены в сети Интернет на сайте ИП Ягуновой М. Г. по адресу <https://marinayagunova.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/>

## **5. Участники системы управления процессом обработки и защиты персональных данных**

5.1. В целях обеспечения эффективного управления организацией обработки и защиты персональных данных, а также выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации для операторов персональных данных, определены основные участники указанной системы управления и их функции.

### **5.2. Индивидуальный предприниматель**

5.2.1. определяет, рассматривает и утверждает Положение;

5.2.2. является должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных;

5.2.3. осуществляет процесс организации обработки и защиты персональных данных у Индивидуального предпринимателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Положения и иных локальных нормативных актов ИП Ягунова М. Г. по вопросам обработки и защиты персональных данных;

5.2.4. разрабатывает и актуализирует локальные нормативные акты ИП Ягунова М. Г. по вопросам обработки и защиты персональных данных;

5.2.5. обеспечивает разработку и организацию применения правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий в отношении персональных данных;

5.2.6. осуществляет организацию и оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

5.2.7. обеспечивает и контролирует соответствие обработки персональных данных положениям законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов ИП Ягунова М. Г.;

5.2.8. осуществляет взаимодействие с надзорным органом и иными компетентными органами (государственными органами, государственными учреждениями, государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами) по вопросам обработки и защиты персональных данных у Индивидуального предпринимателя, в том числе реагирования на запросы таких органов;

5.2.9. обеспечивает уведомление надзорного органа об изменении сведений об обработке персональных данных, а также о намерении Индивидуального предпринимателя осуществлять трансграничную передачу персональных данных в целях обеспечения защиты прав субъектов персональных данных;

5.2.10. осуществляет уведомление надзорного органа об указанных в ФЗ «О персональных данных» обстоятельствах в случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных;

5.2.11. организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей;

5.2.12. осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Индивидуальным предпринимателем требований законодательства Российской Федерации, соотношение указанного вреда и принимаемых Индивидуальным предпринимателем мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных»

5.2.13. осуществляет мониторинг законодательства по запросу информации об изменении правовых норм, регулирующих вопросы обработки и защиты ПД;

5.2.14. обеспечивает правовую защиту интересов Индивидуального предпринимателя при рассмотрении административных дел, а также гражданско-правовых и иных споров по вопросам обработки и защиты персональных данных;

5.2.15. выявляет риски в процессах обработки персональных данных у ИП Ягунова М. Г.

## **6. Организация процесса управления обработкой персональных данных**

6.1. Обработывая персональные данные, Индивидуальный предприниматель руководствуется принципами, а также требованиями к порядку и условиям обработки персональных данных, установленными положениями законодательства Российской Федерации, Положением, иными локальными нормативными актами ИП Ягунова М. Г.

6.2. Осуществление сбора (получения) и дальнейшие действия (операции) по обработке персональных данных производятся при соблюдении прав и законных интересов субъектов персональных данных в рамках утвержденных процессов и/или локальных нормативных актов ИП Ягунова М. Г., определяющих, в частности:

6.2.1. правовые основания (условия) и источники сбора (получения) персональных данных;

6.2.2. цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных;

6.2.3. сроки обработки и хранения персональных данных;

6.2.4. порядок передачи персональных данных третьим лицам/ контрагентам ИП Ягунова М. Г./иным лицам (если применимо, в том числе государственным органам и/или учреждениям, государственным внебюджетным фондам, муниципальным органам), порядок распространения персональных данных в отношении неопределенного круга лиц;

6.2.5. порядок уточнения (обновления, изменения) персональных данных;

6.2.6. порядок прекращения обработки и уничтожения персональных данных или обеспечения уничтожения, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Индивидуального предпринимателя.

6.3. При обработке персональных данных Индивидуальный предприниматель обеспечивает своевременное уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъекта персональных данных, которое осуществляется, в частности, в случае подтверждения факта неточности персональных данных на основании:

6.3.1. обращения к ИП Ягунова М. Г. субъекта персональных данных, его представителя (обладающего полномочиями на представление интересов субъекта персональных данных), надзорного органа с документами, подтверждающими факт неточности и изменение персональных данных;

6.3.2. установления Индивидуальным предпринимателем расхождений между ранее полученными персональными данными субъекта персональных данных и персональными данными, предоставляемыми субъектом персональных данных, его представителем, (обладающим полномочиями на представление интересов субъекта персональных данных), надзорным органом наряду с подтверждающими документами.



6.4. Получение Индивидуальным предпринимателем персональных данных от третьего лица/контрагента/иных лиц (если применимо) и/или передача (предоставление, доступ) персональных данных третьему лицу/контрагенту/иному лицу (если применимо), а также поручение обработки персональных данных третьему лицу/контрагенту/иному лицу (если применимо) допускается с согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, в том числе предоставленного третьему лицу/контрагенту, или при наличии иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Получение Индивидуальным предпринимателем персональных данных от третьего лица/контрагента/иного лица (если применимо) и/или передача (предоставление, доступ) персональных данных третьему лицу/контрагенту/иному лицу (если применимо), а также поручение обработки персональных данных третьему лицу/контрагенту/иному лицу (если применимо) осуществляется на основании соответствующего договора с третьим лицом/контрагентом/иным лицом (если применимо), включающего в себя условия обработки персональных данных, требования к обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке и иные требования в соответствии с ФЗ «О персональных данных».

6.5. Передача персональных данных государственным органам власти и учреждениям, муниципальным органам власти, государственным внебюджетным фондам, а также получение персональных данных от государственных органов власти и учреждений, муниципальных органов власти, государственных внебюджетных фондов допускается в отсутствие согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6. Трансграничная передача персональных данных ИП Ягунова М. Г. не осуществляется.

6.7. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей такой обработки, а также по истечении срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, договором или согласием субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных и/или требования о прекращении обработки персональных данных Индивидуальный предприниматель вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при условии наличия оснований (условий обработки персональных данных), предусмотренных ФЗ «О персональных данных».

6.8. В случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя правовых оснований на обработку персональных данных (условий обработки персональных данных) в порядке, установленном ФЗ «О персональных данных», ИП Ягунова М. Г. производит уничтожение персональных данных или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется лицом, действующим по поручению) в порядке, предусмотренном пунктом 3.10 Положения.

## **7. Порядок рассмотрения обращений и/или запросов субъектов персональных данных**

7.1. В целях соблюдения прав и законных интересов субъектов персональных данных, требований к срокам обработки обращений и/или запросов, обеспечения качества и полноты принятия мер в отношении законного требования субъекта персональных данных и для предоставления необходимой информации по его обращению и/или запросу осуществляется прием и обработка обращений субъектов персональных данных, а также контроль обеспечения такого приема и обработки.

7.2. При рассмотрении обращений и/или запросов субъектов персональных данных Индивидуальный предприниматель руководствуется положениями законодательства Российской Федерации, согласно которым запрос и/или обращение, направляемый и/или направляемое субъектом персональных данных, должен/должно содержать информацию, предусмотренную ФЗ «О персональных данных».

7.3. Предоставление информации и/или принятие иных мер в связи с поступлением обращений и/или запросов от субъектов персональных данных производится Индивидуальным предпринимателем в объеме и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Установленный законодательством Российской Федерации срок ответа субъекту на обращение и/или запрос о предоставлении информации, касающейся обработки его персональных данных, может быть продлен на основании установленных ФЗ «О персональных данных» ограничений с направлением в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления, содержащего сведения о причинах продления срока предоставления запрашиваемой информации.

7.4. Индивидуальный предприниматель, получив обращение и/или запрос субъекта персональных данных и убедившись в его законности, предоставляет субъекту персональных данных и/или его представителю, обладающему полномочиями на представление интересов субъекта персональных данных, сведения, указанные в запросе, в той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе, и/или принимает иные меры в зависимости от специфики (особенностей) обращения и/или запроса. Предоставляемые Индивидуальным предпринимателем сведения не могут содержать персональные данные, принадлежащие другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

7.5. Индивидуальный предприниматель вправе отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований, указанных в обращении и/или запросе, путем направления субъекту персональных данных или его представителю мотивированного отказа, если у Индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации имеются законные основания отказать в выполнении/удовлетворении поступивших требований.

## **8. Меры обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных**

8.1. Для обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных субъектов персональных данных, защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных данных» Индивидуальным предпринимателем принимаются необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивается их принятие (если обработка персональных данных осуществляется лицом, действующим по поручению ИП Ягунова М. Г.). В частности, принимаются следующие меры:

8.1.1. определяются актуальные угрозы безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПД, и применяются соответствующие организационные и технические меры защиты для установленных уровней защищенности персональных данных;

8.1.2. для нейтрализации актуальных угроз безопасности персональных данных применяются средства защиты информации, соответствующие уровням защищенности персональных данных и прошедшие процедуру оценки соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации;

8.1.3. проводится оценка эффективности принимаемых/реализованных мер защиты и обеспечения безопасности персональных данных, в том числе до ввода информационных систем в эксплуатацию (оценка может проводиться самостоятельно и/или с привлечением на договорной основе юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации);

8.1.4. обеспечиваются режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещены информационные системы, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;

8.1.5. обеспечиваются регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в ИСПД;

8.1.6. осуществляется организация учета технических средств, входящих в состав ИСПД, а

8.1.7. реализуются меры, направленные на предупреждение и обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, и принятие мер, в том числе мер по предупреждению, обнаружению и ликвидации последствий компьютерных атак на ИСПД и по реагированию на компьютерные инциденты в них;

8.1.8. обеспечивается восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8.1.9. осуществляется выявление инцидентов и реагирование на них, реализуются меры по устранению инцидентов в случае их появления;

8.1.10. осуществляется эксплуатация разрешенного к использованию программного обеспечения и (или) его компонентов, а также обеспечивается контроль за его установкой и обновлением;

8.2. Помимо этого, проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных», а также соотношение указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных».

## **9. Права и обязанности ИП Ягунова М. Г., права субъекта персональных данных**

9.1. ИП Ягунова М. Г. обязан:

9.1.1. при обработке персональных данных соблюдать требования законодательства РФ в отношении обработки и защиты персональных данных, в том числе требования, предусмотренные для сбора персональных данных;

9.1.2. при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных субъектов персональных данных (граждан Российской Федерации) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.1.3. при сборе персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети, в том числе на страницах принадлежащего Индивидуальному предпринимателю сайта и поддоменах сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которых осуществляется сбор персональных данных, документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети;

9.1.4. в случае, если предоставление персональных данных и/или согласия на их обработку является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и субъект персональных данных отказывается предоставить персональные данные и/или предоставить согласие на их обработку, разъяснить юридические последствия непредоставления персональных данных и/или согласия на их обработку;

9.1.5. в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных до начала обработки персональных данных предоставить субъекту персональных данных информацию, предусмотренную ФЗ «О персональных данных», с учетом установленных законодательством Российской Федерации исключений;

9.1.6. выполнять обязанности, предусмотренные для операторов персональных данных, при получении запросов и/или обращений по вопросам персональных данных от субъекта персональных данных и/или его представителя (обладающего полномочиями на представление интересов субъекта персональных данных), и/или от надзорного органа;

9.1.7. принимать меры, направленные на обеспечение выполнения требований ФЗ «О персональных данных»;

9.1.8. принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

9.1.9. выполнять обязанности по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, если такие нарушения были допущены при обработке персональных данных, а также выполнять обязанности по уточнению, блокированию, уничтожению персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.1.10. выполнять обязанности, установленные ФЗ «О персональных данных» для операторов персональных данных, в случае получения от субъекта персональных данных требования о прекращении обработки персональных данных и/или отзыва согласия на обработку персональных данных;

9.1.11. взаимодействовать с надзорным органом по вопросам, связанным с обработкой и защитой персональных данных, в случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных»;

9.1.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

9.2. ИП Ягунова М. Г. имеет право:

9.2.1. обрабатывать персональные данные субъектов персональных данных в отсутствие согласия на обработку персональных данных в случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных»;

9.2.2. осуществлять передачу персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам/контрагентам, государственным органам, муниципальным органам власти, государственным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, иным лицам (если применимо), а также поручить обработку персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам/контрагентам, иным лицам при наличии соответствующих правовых оснований и соблюдении требований ФЗ «О персональных данных»;

9.2.3. отказать субъекту персональных данных в предоставлении сведений об обработке его персональных данных в случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных»;

9.2.4. самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

9.2.5. самостоятельно, с учетом требований ФЗ «О персональных данных», определять перечень необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных на основании проведенной оценки актуальных угроз безопасности персональных данных, а также определять порядок реализации указанных мер и проводить оценку эффективности принимаемых мер;

9.2.6. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.3. Субъект персональных данных имеет право:

9.3.1. свободно, своей волей и в своем интересе предоставлять согласие на обработку персональных данных с учетом требований ФЗ «О персональных данных» к форме и содержанию согласий на обработку персональных данных;

9.3.2. направлять запросы и/или обращения, в том числе повторные, и получать информацию по вопросам обработки персональных данных, принадлежащих субъекту персональных данных, в порядке, форме, объеме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

9.3.3. требовать от Индивидуального предпринимателя уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите своих прав с учетом исключений, установленных ФЗ «О персональных данных»;

9.3.4. обратиться с требованием к Индивидуальному предпринимателю прекратить обработку своих персональных данных, а также отозвать предоставленное согласие на обработку персональных данных;

9.3.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02279ea50095b13fa648c9001cd0a6d654  
Владелец: Ягунова Марина Григорьевна  
Действителен с 20.06.2024 по 28.04.2038

**Приложение № 1 к Положению об обработке персональных данных  
Индивидуального предпринимателя Ягуновой Марины Григорьевны**

Перечень целей обработки персональных данных и соответствующие им категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения

**1. Цель обработки персональных данных: «Проведение приема на обучение по программам дополнительного образования, реализуемые ИП Ягунова М. Г.»**

Цель обработки персональных данных охватывает процессы и мероприятия для лиц, намеревающихся пройти обучение в индивидуальных или групповых программах дополнительного образования.

Достижением цели обработки персональных данных следует считать зачисление лица на образовательную программу, либо отказ в зачислении.

1.1. В отношении Клиентов обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; контактная информация (адрес электронной почты; номер телефона); место работы, должность.

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

1.2. В отношении законных представителей и заказчиков образовательных услуг для Клиентов обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; контактная информация (адрес личной (или корпоративной) электронной почты; рабочий (или сотовый) номер телефона), данные об основании законного представительства в отношении Клиента.

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

1.3. Применяемые способы обработки персональных данных: автоматизированная обработка, неавтоматизированная обработка.

1.4. Сроки обработки и хранения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.8 Положения.

1.5. Порядок уничтожения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

## **2. Цель обработки персональных данных: «Предоставление образовательных услуг лицам, проходящим обучение по программам дополнительного образования, реализуемым ИП Ягунова М. Г»**

Цель обработки персональных данных охватывает процессы прохождения обучения по образовательным программам дополнительного образования.

Достижением цели обработки персональных данных следует считать окончание установленного законодательством срока хранения личного дела слушателя, либо отчисление слушателя, при отсутствии требований к сроку хранения личного дела.

2.1. В отношении Слушателей обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; контактная информация (адрес личной (или корпоративной) электронной почты; домашний и (или сотовый) номер телефона); место работы, должность; данные о заявлениях, поданных в период прохождения обучения.

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются

2.2. В отношении законных представителей и заказчиков образовательных услуг для Слушателей обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; контактная информация (адрес электронной почты; номер телефона); данные об основании законного представительства в отношении Слушателя.

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

2.3. Применяемые способы обработки персональных данных: автоматизированная обработка, неавтоматизированная обработка.

2.4. Сроки обработки и хранения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.8 Положения.

2.5. Порядок уничтожения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

## **3. Цель обработки персональных данных: «Заключение и исполнение гражданско-правовых договоров по реализации преподавательских услуг»**

Цель обработки персональных данных охватывает процессы и процедуры заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, в рамках которых физические лица



осуществляют преподавательскую деятельность по образовательным программам, реализуемым ИП Ягунова М. Г.

3.1. В отношении лиц, претендующих на заключение с Индивидуальным предпринимателем гражданско-правовых договоров по реализации преподавательских услуг, обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); адрес регистрации по месту жительства/пребывания; фактический адрес; сведения об образовании; данные документов, удостоверяющих личность (документов, которые в соответствии с применимым законодательством РФ подпадают под категорию документов, удостоверяющих личность).

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

3.2. В отношении лиц, заключивших с Индивидуальным предпринимателем гражданско-правовой договор по реализации преподавательских услуг, обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); адрес регистрации по месту жительства/пребывания; фактический адрес; сведения об образовании; данные документов, удостоверяющих личность (документов, которые в соответствии с применимым законодательством РФ подпадают под категорию документов, удостоверяющих личность).

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

3.3. Применяемые способы обработки персональных данных: автоматизированная обработка, неавтоматизированная обработка.

3.5. Сроки обработки и хранения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.8 Положения.

3.6. Порядок уничтожения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

**4. Цель обработки персональных данных: «Обеспечение взаимодействия с третьими лицами по вопросам заключения и исполнения договоров, не связанных с оказанием образовательных услуг или реализацией преподавательских услуг»**

Цель обработки персональных данных охватывает процессы и процедуры заключения и исполнения гражданско-правовых договоров с физическими и юридическими лицами в рамках осуществления деятельности ИП Ягунова М. Г.

4.1. В отношении лиц, претендующих на заключение с ИП Ягунова М. Г. гражданско-правовых договоров, не связанных с оказанием образовательных услуг или получением преподавательских услуг, обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; должность; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); место работы; адрес (в том числе адрес регистрации по месту жительства/пребывания; фактический адрес); данные документов, удостоверяющих личность (документов, которые в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации подпадают под категорию документов, удостоверяющих личность); сведения о применяемом налоговом режиме.

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

4.2. В отношении лиц, заключивших с ИП Ягунова М. Г. гражданско-правовой договор, не связанный с оказанием образовательных услуг или получением преподавательских услуг, обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; должность; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); место работы; адрес (в том числе адрес регистрации по месту жительства/пребывания; фактический адрес); данные документов, удостоверяющих личность (документов, которые в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации подпадают под категорию документов, удостоверяющих личность); сведения о применяемом налоговом режиме.

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

4.3. В отношении лиц, ранее заключивших с ИП Ягунова М. Г. гражданско-правовой договор, не связанный с оказанием образовательных услуг или получением преподавательских услуг, обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; должность; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); место работы; адрес (в том числе адрес регистрации по месту жительства/пребывания; фактический адрес); данные документов, удостоверяющих личность (документов, которые в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации подпадают под категорию документов, удостоверяющих личность); сведения о применяемом налоговом режиме.

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

4.4. В отношении лиц, являющихся представителями физического или юридического лица, заключающего или заключившего с ИП Ягунова М. Г. договор, не связанный с оказанием

образовательных услуг и получением преподавательских услуг, обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; отчество; должность; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); место работы; данные о документе, являющимся основанием для представления; подпись.

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

4.5. Применяемые способы обработки персональных данных: автоматизированная обработка, неавтоматизированная обработка.

4.6. Сроки обработки и хранения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.8 Положения.

4.7. Порядок уничтожения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

## **5. Цель обработки персональных данных: «Формирование персонифицированных предложений услуг ИП Ягунова М. Г.»**

Цель обработки персональных данных охватывает процессы сбора данных об интересах лиц, интересующихся услугами, предоставляемыми ИП Ягунова М. Г.

5.1. В отношении лиц, выразивших анонимную заинтересованность в приобретении услуг Индивидуального предпринимателя, обработке подлежат следующие персональные данные:

Категория «иные персональные данные»: данные о посещении страниц сайта; данные о поисковых запросах на сайте; данные взаимодействия с рекомендательным чат-ботом ИП Ягунова М. Г.; данные локализации ip-адреса.

Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются.

5.2. Применяемые способы обработки персональных данных: автоматизированная обработка, неавтоматизированная обработка.

5.3. Сроки обработки и хранения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.8 Положения.

5.4. Порядок уничтожения персональных данных: в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

## **6. Цель обработки персональных данных: «Проведение стимулирующих мероприятий и вебинаров».**

Цель обработки персональных данных охватывает процессы сбора персональных данных о лицах, участвующих в различных стимулирующих мероприятиях (конкурсах, опросах, анкетировании, исследованиях, вебинарах, мастер-классах, лекциях или иных подобных мероприятиях), в том числе с целью продвижения услуг ИП Ягунова М. Г. на рынке. Достижением цели обработки персональных данных следует считать окончание срока проведения мероприятия, в котором участвует субъект персональных данных.

7.1. Категория «иные персональные данные»: фамилия; имя; контактная информация (адрес электронной почты; номер телефона).

7.2. Категория «Специальные категории персональных данных»: не обрабатываются.

7.3. Категория «Биометрические персональные данные»: не обрабатываются

---

Если у Вас остались вопросы, связанные с обработкой персональных данных ИП Ягунова М. Г., вы хотите сообщить о нарушении или отозвать свое согласие, Вы можете связаться с нами [info@marinayagunova.ru](mailto:info@marinayagunova.ru)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02279ea50095b13fa648c9001cd0a6d654  
Владелец: Ягунова Марина Григорьевна  
Действителен с 20.06.2024 по 28.04.2038